

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3363/2538

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
นาง จิต รา วิวิธจินดา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 859

บัญชีเดินสะพัดที่ ส. ทำกับโจทก์เป็นบัญชีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คั้น
ดังนั้นแม้บัญชีจะหยุดเดินสะพัดโดยที่ ส. มิได้นำเงินเข้าฝากหรือเบิกเงินจากโจทก์
อีกเลยจนถึงวันฟ้องคดีนับเป็นเวลาเกิน 10 ปี แล้วก็ตาม แต่เมื่อโจทก์และ ส. ยังไม่
ได้ตกลงเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดเพื่อหักทอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระหนี้ที่มีอยู่
ต่อกันสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับ ส. ก็ยังคงมีอยู่ตลอดไป หาได้ยกเลิก
หรือสิ้นสุดลงไม่ สัญญาบัญชีเดินสะพัดที่มีได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คั้นจะสิ้นสุดลงก็ต่อ
เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาต่อกันหรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้หักทอนบัญชี
และให้ชำระหนี้ที่มีต่อกันเสียแล้วเท่านั้น โจทก์บอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดที่มีได้
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คั้นไว้ส่งไปถึง ส. วันที่ 30 เมษายน 2534 และเรียกร้อง
ให้ชำระหนี้ค้างชำระแก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถาม ถือว่า
สัญญาบัญชีเดินสะพัดเลิกและหักทอนบัญชีในวันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา อายุ
ความแห่งสิทธิเรียกร้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่โจทก์ผ่อนผันให้
คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 4 ธันวาคม 2535 ยังไม่เกิน 10 ปี
จึงยังไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยาของนายสุรัชย์ วิวิธจินดาส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุตร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2520 นายสุรัชย์ได้ขอเปิดบัญชีเดินสะพัดประเภท บัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์โดยมีข้อตกลงว่านายสุรัชย์จะเบิกเงินไปจาก โจทก์ตามจำนวนและเวลาที่ต้องการโดยใช้เช็คซึ่งได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อกับโจทก์ไว้ ด้วย และถือว่าเช็คกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นหลักฐานแห่งการเบิกเงินแสดง การเป็นหนี้ต่อกันพร้อมกับยินยอมให้โจทก์ติดดอกเบียทบต้นตามจำนวนเงินที่เบิก ไปในอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดไว้หลังจากนั้นนายสุรัชย์ ได้เดินสะพัดทางบัญชีเรื่อยมา จนครั้งสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 นายสุรัชย์ เป็นหนี้ต้นเงินจำนวน 46,731.49 บาท หลังจากนั้นก็ได้เคลื่อนไหวกทางบัญชีอีก เลย โจทก์บอกเลิกสัญญากับนายสุรัชย์และให้ชำระหนี้ แต่นายสุรัชย์เพิกเฉย ต่อมา วันที่ 22 กันยายน 2535 โจทก์ทราบว่านายสุรัชย์ถึงแก่ความตาย โจทก์จึงบอกกล่าว ทวงถามให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทและเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของนาย สุรัชย์ชำระหนี้ แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ดอกเบียคิดถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน 87,334.87 บาท รวมเป็นหนี้ที่ค้างชำระทั้งสิ้น 134,066.36 บาท ขอให้บังคับจำเลย ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 134,066.36 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 46,371.49 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาระหว่างนายสุรัชย์กับโจทก์เป็นสัญญามิได้ กำหนดระยะเวลาให้หักทอนบัญชีกัน ดังนั้นทุกหกเดือนสัญญาระหว่างโจทก์และนาย สุรัชย์จึงต้องหักทอนบัญชีกันตามกฎหมายซึ่งจะครบกำหนดหักทอนบัญชีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2525 ภายหลังจากนั้นโจทก์สามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกให้นายสุรัชย์ ชำระหนี้ที่ค้างได้ แต่โจทก์ก็เพิกเฉย โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ 4 ธันวาคม 2535 พันกำหนด 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความนายสุรัชย์ถึงแก่ความตาย สัญญาเบิก เงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับนายสุรัชย์สิ้นสุดลง โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบียทบต้น

จากนายสุรชัยได้ และเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะทนายของนายสุรชัยเกินกว่ากำหนด 1 ปี นับแต่ได้รู้หรือควรจะรู้ถึงความตายของนายสุรชัยเจ้ามรดกฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความเช่นกัน เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินมรดกของนายสุรชัยตกทอดมายังจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บัญชีเดินสะพัดที่นายสุรชัยมีต่อโจทก์เป็นบัญชีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืน ดังนั้นแม้บัญชีจะหยุดเดินสะพัดโดยที่นายสุรชัยมิได้นำเงินเข้าฝากหรือเบิกเงินจากโจทก์อีกเลยจนถึงวันฟ้องคดีนับเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้วก็ตาม แต่เมื่อโจทก์และนายสุรชัยยังไม่ได้ตกลงเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดเพื่อหักถอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อกัน สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับนายสุรชัยก็ยังคงมีอยู่ตลอดไปหาได้ยกเลิกหรือสิ้นสุดลงไม่สัญญาบัญชีเดินสะพัดที่มีได้กำหนดเวลาชำระหนี้คืนจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาต่อกันหรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้หักถอนบัญชีและให้ชำระหนี้ที่มีต่อกันเสียแล้วเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงของคดีนี้ฟังได้ว่าโจทก์เพิกถอนเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดส่งไปถึงนายสุรชัยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2534 และเรียกร้องให้นายสุรชัยชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถามยอมถือได้ว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับนายสุรชัยเลิกและหักถอนบัญชีกันเมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2534 นี้เองอายุความแห่งสิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อนายสุรชัยเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาชำระหนี้ที่โจทก์ผ่อนผันให้แก่นายสุรชัยคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 เป็นต้นไปด้วยเหตุนี้ การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 จึงยังไม่เกิน 10 ปี สิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อนายสุรชัยจึงยังไม่ขาดอายุความ โจทก์ชอบที่จะฟ้องจำเลยทั้งสองผู้เป็นทายาทของนายสุรชัยให้รับผิดชอบโจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินต้นจำนวน 46,731.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยค่างชำระอีกจำนวน 87,334.87 บาท รวมเป็นเงิน 134,066.36 บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 46,731.49 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ